

Beratervertrag

Zwischen

Jan Schulze-Geißler, Stellenfleth 34, Krummendeich

- im Folgenden "Berater" genannt -

und

***Milchhof Alt Sührkow GmbH, Schlossstraße 10, 17166 Alt Sührkow
vertreten durch Geschäftsführer Michael Willer***

- im Folgenden "Mandant" genannt -

wird folgender Beratungsvertrag geschlossen:

§1 Vertragsgegenstand

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die beratende und begleitende Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen des geplanten Verkaufs seines Unternehmens.
2. Der Berater begleitet den Auftraggeber insbesondere als strategischer Sparringspartner während des Verkaufsprozesses.
3. Der Berater schuldet keinen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg, insbesondere nicht das Zustandekommen, den Preis oder den Zeitpunkt eines Unternehmensverkaufs.

Inhalte der Beratung sind insbesondere:

1. **Begleitende Kontrolle des Umsetzungsplans**
Überprüfung des gemeinsam festgelegten Maßnahmen- und Zeitplans sowie Hinweise auf Abweichungen und Risiken.
2. **Anpassung an veränderte Umstände**
Beratung zur strategischen Anpassung des Umsetzungsplans bei veränderten Markt-, Finanz- oder Prozessbedingungen.
3. **Kontrolle der Geldflüsse**
Plausibilitätsprüfung der wesentlichen zahlungswirksamen Vorgänge im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprozesses auf Basis der vom Auftraggeber bereitgestellten Informationen.
4. **Kommunikation mit Dritten**
Übernahme bzw. Unterstützung der laufenden Kommunikation mit Banken, Investoren, Beratern und sonstigen beteiligten Beratern, soweit vom Auftraggeber freigegeben.
5. **Koordinierende Begleitfunktion**
Zusammenführung von Informationen der beteiligten Parteien ohne Übernahme von Entscheidungs- oder Weisungsbefugnissen.

§2 Abgrenzung der Beratung

6. Der Berater erbringt **keine Rechts- oder Steuerberatung**. Eine Prüfung oder Bewertung rechtlicher oder steuerlicher Sachverhalte erfolgt ausdrücklich nicht.
7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, hierfür **eigene Rechts- und Steuerberater** zu beauftragen.
8. Der Berater übernimmt **keine Geschäftsführungs-, Organ- oder Vertretungsfunktionen** für den Auftraggeber oder dessen Unternehmen.
9. Entscheidungen verbleiben jederzeit **ausschließlich beim Auftraggeber**.

§3 Vergütung

1. Die Vergütung für die Beratung erfolgt nach **tatsächlichem Aufwand** auf Basis von Tagessätzen zu einem Honorar von EUR **2550,00,-** zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
2. Abgerechnet wird auf Basis eines Leistungsnachweises. Rechnungen sind **per Vorkasse fällig und ohne Abzug zahlbar**. Die Beratung beginnt erst nach vollständigem Zahlungseingang.
3. Fahrtkosten sind im Tagessatz enthalten. Sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Beratung entstehen, werden **separat** abgerechnet.
4. Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht, sofern der Berater zur Leistungserbringung bereit war und diese aufgrund von Umständen aus der Sphäre des Auftraggebers nicht oder nur teilweise erfolgen konnte.

§4 Vertragslaufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am **22.01.2026** und läuft bis zum erfolgreichen Verkauf des Unternehmens.

Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§5 Pflichten des Mandanten

1. Der Mandant stellt dem Berater alle für die Beratung notwendigen Informationen und Unterlagen **rechtzeitig** zur Verfügung.
2. Der Mandant sorgt für eine angemessene Unterstützung, um eine reibungslose Durchführung der Beratung zu ermöglichen.
3. Der Auftraggeber bleibt verantwortlich für die inhaltliche Richtigkeit sämtlicher übermittelter Daten, Zahlen und Unterlagen.
4. Verzögerungen oder Einschränkungen, die aus unvollständiger oder verspäteter Mitwirkung resultieren, gehen nicht zu Lasten des Beraters.

§6 Vertraulichkeit und Datenschutz

1. Der Berater verpflichtet sich, sämtliche Informationen und Daten des Mandanten vertraulich zu behandeln.
2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen (DSGVO).

§7 Haftungsausschluss

Keine Erfolgshaftung / Tätigkeitscharakter

1. Die Tätigkeit des Beraters ist ausschließlich **dienstvertraglicher Natur**.
2. Der Berater schuldet **weder einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg**, noch das Zustandekommen, den Umfang oder die Bedingungen eines Unternehmensverkaufs.
3. Empfehlungen, Einschätzungen und Bewertungen stellen **keine Garantien oder Zusicherungen** dar.

Ausschluss operativer Verantwortung

1. Der Berater übernimmt **keine operative Verantwortung**, insbesondere:
 - keine Geschäftsführungs-, Organ- oder Vertretungsfunktion,
 - keine Kontroll-, Überwachungs- oder Compliance-Pflichten,
 - keine Verantwortung für Entscheidungen, Maßnahmen oder Unterlassungen des Auftraggebers.

2. Sämtliche unternehmerischen, finanziellen und strategischen Entscheidungen werden **ausschließlich durch den Auftraggeber** getroffen.

Haftungsausschluss für wirtschaftliche Entwicklungen

1. Der Berater haftet **nicht** für:
 - das Scheitern oder Verzögern des Verkaufsprozesses,
 - Abweichungen von Plan-, Bewertungs- oder Erlöserwartungen,
 - Liquiditätsengpässe oder Zahlungsunfähigkeit,
 - fehlerhafte oder verzögerte Finanzierungen,
 - Maßnahmen oder Entscheidungen von Käufern, Banken, Investoren oder Beratern.
2. Auch bei Kontrolle von Geldflüssen erfolgt **keine Haftung für Fehlbeträge, Fehlallokationen oder unerkannte Risiken**, sofern diese auf Angaben oder Entscheidungen des Auftraggebers oder Dritter beruhen.

Haftung nur bei Vorsatz, Haftungshöchstbetrag

1. Eine Haftung des Beraters besteht **ausschließlich bei vorsätzlichem Verhalten**.
2. Eine Haftung für grobe oder leichte Fahrlässigkeit ist – soweit gesetzlich zulässig – **ausdrücklich ausgeschlossen**.
3. Die Haftung ist in jedem Fall der Höhe nach auf **maximal die im Rahmen dieses Vertrages tatsächlich gezahlte Vergütung** begrenzt.
4. Eine weitergehende Haftung, insbesondere für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder mittelbare Schäden, ist ausgeschlossen.

Ausschluss der Haftung für Drittleistungen

1. Der Berater haftet nicht für:
 - Rechts- und Steuerberater,
 - Wirtschaftsprüfer,
 - Banken, Investoren oder Finanzierer,
 - M&A-Berater, Gutachter oder Bewerter,
 - sonstige vom Auftraggeber eingebundene Dritte.
2. Auch bei Koordination oder Kommunikation mit diesen Parteien entsteht **keine Verantwortung für deren Inhalte, Aussagen oder Ergebnisse**.

Haftungsausschluss für Informationen

1. Der Berater ist nicht verpflichtet, die vom Auftraggeber oder Dritten bereitgestellten Informationen inhaltlich zu überprüfen.
2. Der Berater haftet nicht für Schäden, die auf **unvollständige, falsche oder verspätete Informationen** zurückzuführen sind.
3. Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für die **Richtigkeit und Vollständigkeit** sämtlicher bereitgestellter Unterlagen.

Freistellung des Beraters

1. Der Auftraggeber stellt den Berater von **sämtlichen Ansprüchen Dritter** frei, die im Zusammenhang mit:
 - dem Unternehmensverkauf,
 - den Entscheidungen des Auftraggebers,
 - der Kommunikation mit Banken oder Investoren,
 - oder der Nutzung der Beratungsergebnisse entstehen.
2. Die Freistellung umfasst auch **Rechtsverfolgungskosten** (einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten).

Ausschluss der Aufrechnung und Zurückbehaltung

1. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, mit vermeintlichen Schadensersatzansprüchen aufzurechnen.
2. Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen beruhen.

Kenntnis und Risikobewusstsein des Auftraggebers

1. Dem Auftraggeber ist bewusst, dass Unternehmensverkäufe mit **erheblichen wirtschaftlichen Risiken und Unsicherheiten** verbunden sind.
2. Der Auftraggeber bestätigt, diese Risiken **eigenverantwortlich zu tragen**.

§8 Schlussbestimmungen

1. Nebenabreden bestehen nicht.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4. Gerichtsstand ist Stade.

Krummendeich, den 22. Januar 2026



Jan Schulze-Geissler (Berater)

Alt Sührkow, den 22. Januar 2026

G.F. Michael Willer (Mandant)
Milchhof Alt Sührkow GmbH